

1512414-82.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... informaram que no local do fato havia tráfico de drogas. Descreveram as vestes do agente. No local, então, encontrou o réu e outro rapaz (o comprador). Esse rapaz evadiu-se. Na posse do réu apreendeu uma pochete com porções de maconha e cocaína. Indagado, Ademilson confessou o tráfico de drogas.

O policial militar Jefferson Cavalcante de Araújo corroborou o depoimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512414-82.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512414-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141399/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 25163096 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2141399 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMILSON FREITAS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ADEMILSON FREITAS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 24 de maio de 2022, por volta

das 12h06, na Rua Desembargador Bandeira de Melo, nº 100, Santo Amaro, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo e vendia a terceiros 21 porções de cocaína (pesando 11,7 gramas), 3 porções de cocaína (pesando 0,9 gramas) e 45 porções de maconha (pesando 50,6 gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 65/67).

Recebida a denúncia (fls. 81 e 82), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, a imposição de regime diverso do fechado e o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 37/39), auto de exibição e apreensão (fls. 8 e 9), laudo de constatação (fls. 16/19) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 90/92).

O réu calou na fase policial (fls. 3).

Em juízo, Ademilson confessou amplamente os fatos. Estava em situação de rua e catava latinhas para sobreviver. Daí conseguiu comprar algumas drogas para revender e melhorar sua vida. Quando preso, estava há dois dias na venda de drogas.

O policial militar Gilvan Moura de Barros narrou que, em patrulhamento, comerciantes informaram que no local do fato havia tráfico de drogas. Descreveram as vestes do agente. No local, então, encontrou o réu e outro rapaz (o comprador). Esse rapaz evadiu-se. Na posse do réu apreendeu uma pochete com porções de maconha e cocaína. Indagado, Ademilson confessou o tráfico de drogas.

O policial militar Jefferson Cavalcante de Araújo corroborou o depoimento do parceiro Gilvan. Na data do fato, em patrulhamento, foi informado por comerciantes sobre um traficante que atuava nas proximidades. Informaram suas características pessoais. Deslocou-se ao local. Daí avistou o réu e outro rapaz. Ademilson tinha consigo uma bolsa pequena e uma sacola. Assistiu quando ele recebeu dinheiro e entregou um objeto àquele rapaz. Conseguiu deter apenas o réu. Na bolsa que ele tinha consigo havia porções de maconha e de cocaína, além de dinheiro e a contabilidade do tráfico. Informalmente ele confessou o delito.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O réu confessou amplamente o delito.

Demais disso, os policiais militares Gilvan e Jefferson narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes revelaram ter efetuado a prisão em flagrante do acusado logo após presenciar a venda de entorpecente a usuário. Em poder do réu foram apreendidas porções e maconha e cocaína, além de R\$ 89,00 em espécie.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A confissão, a quantidade e variedade de droga, a apreensão de dinheiro e o local da prisão não deixam margem a discussão sobre o intuito mercantil.

O conjunto probatório é substancial e bem permite a condenação nos termos da denúncia.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ademilson é reincidente (condenação por homicídio tentado da 3ª Vara do Júri nos Autos nº 0007155-02.2017.8.26.0635 – fls. 40/46). Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, que, no caso, não é específica, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)"

Não é caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 diante da comprovada reincidência.

Pelo mesmo fundamento, fixa-se o regime prisional fechado.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar ADEMILSON FREITAS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 20 de julho de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA